18 בדצמבר 2024

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: <u>התקשרות בהסכם לרכישת השליטה בחברה הפועלת בתחום הבקרה וה- MES</u>

בשים לב לאמור בסעיפים 24 ו-25 בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023[1] (בקשר עם היעדים, האסטרטגיה העסקית של החברה וצפי התפתחות החברה, ובכלל זאת רכישה של פעילויות טכנולוגיות סינרגטיות לפעילות הקבוצה ואשר יאפשרו לחברה להציע פתרונות ומוצרים נוספים ללקוחותיה) ("**הדוח התקופתי**"), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה, החברה מתכבדת להודיע כדלקמן:

ביום 17 בדצמבר 2024 התקשרה חברה בבעלותה המלאה של החברה ("**החברה הבת**") בהסכם ("**ההסכם**") עם חברה, שאינה קשורה לחברה או לבעלת השליטה בה ("**החברה הנרכשת**") ושני המנהלים הבכירים בה שמחזיקים במלוא זכויות ההון וההצבעה בחברה הנרכשת ("**המוכרים**"), במסגרתו תרכוש החברה הבת 60% מזכויות ההון וההצבעה בחברה הנרכשת בתמורה לסך שיחושב על פי ה- EBITDA השנתית הממוצעת של חברה הנרכשת לשנים 2023-2025 על פי הדוחות הכספיים שלה, כשהיא מוכפלת במקדם שנקבע בין הצדדים, וזאת בסמוך לאחר אישור דוחותיה הכספיים לשנת 2025[2]. כמקדמה על חשבון התמורה במועד ההשלמה תשולם למוכרים מקדמה בסך של 6 מיליון ש"ח, שהוערכה על ידי הצדדים בקירוב כתמורה הצפויה בעסקה, ואשר תמומן ממקורותיה העצמיים של החברה.

החברה הנרכשת הינה חברה ישראלית פרטית, העוסקת במתן פתרונות ואינטגרציה בתחום הבקרה בתעשייה ובתחום ניהול רצפת הייצור (MES - Manufacturing Execution Systems). רכישת החברה הנרכשת תסייע לחברה הבת לספק ללקוחותיה פתרונות מקיפים וכוללים יותר, ובכלל זאת פתרונות בתחום ה- MES, וכן להציע את שירותיה למגוון רחב יותר של לקוחות.

במסגרת ההסכם הוסכמו והוסדרו, בין היתר, הנושאים הבאים:

1. המוכרים התחייבו להמשיך לעבוד כמנהלים בחברה הנרכשת לתקופה מינימאלית של 4 שנים לאחר מועד ההשלמה, בהתאם ובכפוף לתנאים שנקבעו בין הצדדים.

2. ההסכם כולל הוראות כמקובל בהסכמים מסוג זה ובין היתר מצגים, הסדרים בדבר אופן ניהול החברה הנרכשת לאחר מועד ההשלמה, מימון פעילותה של חברה הנרכשת, שירותים שחברה הנרכשת תקבל ותעניק לחברה הבת, הסדרים בנוגע להגבלת עבירות מניות הצדדים בחברה הנרכשת (ובכלל זאת זכות סירוב ראשון לרכישת החזקות המוכרים בחברה הנרכשת, זכות הדדית להצטרפות למכירת מניות של החברה הנרכשת, וזכות לחייב את המוכרים להצטרף לעסקה למכירת 100% מהחברה הנרכשת), אי תחרות, מנגנון לפתרון סכסוכים וכדו'.

3. כמו כן, לחברה הבת אופציה לרכוש את יתרת מניות חברה הנרכשת שבידי כל אחד מהמוכרים, בנפרד (40%) ("**יתרת המניות**") ומנגד לכל אחד מהמוכרים בנפרד אופציה למכור לחברה הבת את יתרת המניות, בכל עת החל מיום 1.1.2029 ועד ליום 30.6.2029, או במועדים מוקדמים יותר במקרים שנקבעו בהסכם ("**האופציות**"). במקרה שמי מהצדדים יממש את האופציה שניתנה לו, תשלם החברה הבת למוכר הרלוונטי תמורת מימוש הנגזרת גם היא מה- EBITDA השנתי הממוצע של חברה הנרכשת על פי דוחות כספיים מבוקרים בשנתיים הקלנדריות שקדמו למועד מימוש האופציה, וזאת בהתאם למכפילים ולהתאמות שנקבעו בהסכם. במקרה של מימוש האופציות הנ"ל, שמורה לחברה הזכות לשלם את התמורה בגין יתרת המניות בדרך של הקצאת מניות חדשות בחברה על פי שערן הממוצע ערב ההקצאה, ובהנחה ממחיר השוק שנקבעה בהסכם. לצדדים האפשרות לעדכן את תנאי האופציות ותקופת המימוש שלהן בהסכמה.

---

[1] פורסם על ידי החברה ביום 31.3.2023 (אסמכתא 2024-01-036453).

[2] בין הצדדים נקבעו התאמות שתשקפנה גירעון/ עודף בהון הנורמטיבי, חוב פיננסי נכסי נדל"ן וכלי רכב, ככל שיותרו בחברה הנרכשת.

4. השלמת ההסכם מותנית באישור דירקטוריון החברה הבת ובהשלמת בדיקת נאותות, וזאת במהלך הרבעון הראשון של שנת 2025 ("**מועד ההשלמה**").

להלן נתונים כספיים עיקריים מתוך דוחותיה הכספיים המבוקרים של חברה הנרכשת, אשר למיטב ידיעת החברה הבת נערכו בהתאם לכללי חשבונאות ישראליים (Israeli GAAP) לשנים 2022 ו-2023[3]: הכנסות לשנים 2022 ו-2023 הסתכמו בכ- 12.2 וכ- 14.1 מיליון ש"ח, בהתאמה; רווח נקי לשנים 2022 ו-2023 הסתכם בכ- 1.6 ובכ- 1.7 מיליון ש"ח, בהתאמה; סך הנכסים ליום 31.12.2022 וליום 31.12.2023 הסתכם בכ- 7.2 מיליון ש"ח ובכ- 9 מיליון ש"ח, בהתאמה; וסך ההתחייבויות ליום 31.12.2022 וליום 31.12.2023, הסתכמו בכ- 3.3 מיליון ש"ח ובכ- 3.5 מיליון ש"ח, בהתאמה.

האמור בדוח זה כולל מידע צופה פני עתיד, בין היתר לגבי תמורת העסקה ומועד השלמתה ("המידע"), כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968, והינו מבוסס, בין היתר, על מידע שנמסר לחברה ועל הנחות ואומדנים של החברה, נכון למועד הדוח. בשים לב שלמועד דוח זה העסקה נשוא ההסכם כפופה להשלמת בדיקת נאותות לשביעות רצונה של החברה ולאישור דירקטוריון החברה בת, המידע האמור עשוי להשתנות או שלא להתממש, כולו או חלקו, או להתממש באופן שונה מכפי שצפתה החברה, בין היתר, בשל גורמים שונים שאינם בשליטת החברה או שיכולת החברה להשפיע עליהם מוגבלת ובכלל זה גורמי הסיכון המפורטים בדוח התקופתי של החברה.

בכבוד רב,

אפקון החזקות בע"מ
באמצעות: גיל ברק, עו"ד
המשנה למנכ"ל והיועץ המשפטי

[3] מובהר כי כל הנתונים הכספיים האמורים התקבלו מהמוכרים, לא נבדקו על ידי החברה וכי אין בפרסומם לעיל של הנתונים משום אישור או מצג על נכונותם. כמו כן, כי אין וודאות בדבר התאמות אשר עשויות להידרש בעת התאמת הנתונים לכללי החשבונאות החלים על חברה ציבורית בהתאם לדיני ניירות ערך.